

0076551-41.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3519/2018 -

12º Distrito Policial - Pari, 503/2018 - 12º Distrito Policial - Pari

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO RENATO PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

THIAGO RENATO PINTO, qualificado nos autos, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0076551-41.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0076551-41.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3519/2018 -

12º Distrito Policial - Pari, 503/2018 - 12º Distrito Policial - Pari

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO RENATO PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

THIAGO RENATO PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de agosto de 2018, por volta das 16:00, na Rua Maria Marcolina, altura do nº 500, Brás, neste município e comarca, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, a saber, um aparelho telefônico celular marca Xiaomi, avaliado em R\$700,00 (conforme auto de exibição,

apreensão e entrega fls. 12 e 14), pertencente à vítima Jing Wu.

A denúncia (fl. 93) veio acompanhada de inquérito policial e foi recebida em 03 de setembro de 2018 (fls. 94/95).

O réu foi citado à fl. 101 e apresentou resposta à acusação às fls. 115/116.

Até o presente momento, a instrução não se iniciou.

É o relatório.

Decido.

Inevitável o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

A pena para o delito previsto no artigo 155, caput, presumivelmente praticado pelo acusado, é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

No caso de eventual condenação, analisando-se os elementos de fixação da pena, certamente a reprimenda seria inferior a 2 (dois) anos, mesmo levando-se em conta os registros constantes na folha de antecedentes do acusado, de forma que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorreria em 04 (quatro) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617).

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de THIAGO RENATO PINTO, na forma do artigo 109, inciso V, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Dê-se ciência ao Juiz Corregedor da Vara.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA